



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 49/10

בפני כב' המפקח פ. לוי

התובע: מיכאל גרויס מארק
שד' הרצל 64, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד א. טופול ושות'
רחוב צמח השדה 29, מעלה אדומים.

נ ג ד

הנתבע: יעקב ברון
שד' הרצל 64, ירושלים.

פ ר ו ט ו ק ו ל

תאריך הישיבה: 19.9.10

נוכחים: עו"ד טופול – ב"כ התובע
יעקב ברון - הנתבע

הדיון מתחיל באיחור של 15 דקות בגלל אי התייצבות של התובע ו/או בא כוחו.

ב"כ התובע:

מתנצל על האיחור שכן סברתי כי הדיון קבוע לשעה 12:30.

מרשי נמצא בדרכו ללשכת המפקח.

חוזר על האמור בכתב התביעה.

בידי מרשי מצויות התמונות המקוריות שצורפו לכתב התביעה.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לפני הגשת התביעה נשלחו לנתבע 2 מכתבים להסרת המצלמה, אך לא נענו.	1
	2
הנתבע:	3
	4
חוזר על האמור בכתב ההגנה.	5
	6
יש בבית 12 דירות.	7
	8
התביעה הוגשה ע"י התובע שהוא שוכר בדירה ולא ע"י הבעלים של הדירה.	9
	10
חנן ביטון הוא הבעלים של דירה מס' 12 שבה מתגורר התובע בשכירות.	11
	12
לכתב התביעה צורף מכתב של משפחת גמליאל המתנגדים להצבתה של המצלמה, שהם החזיקו באחת הדירות בשכירות, וכיום הם עזבו את הבית בכלל.	13
	14
	15
מאידך גיסא, אני צרפתי לכתב ההגנה 4 מכתבים ו/או אישורים של בעלי דירות ש אין להם התנגדות למצלמה.	16
	17
	18
המצלמה מותקנת על קיר בחדר המדרגות שהוא קיר של דירתי והמצלמה מכוונת לכיוון דלת הכניסה לדירה המשמשת מרפאה.	19
	20
	21
אני התקנתי את המצלמה לפני כשנה.	22
	23
הודעתי ליוסי משש, שמשמש בפועל כוועד הבית, לפני התקנת המצלמה, שיש בכוונתי לעשות כן, והוא לא הביע שום התנגדות.	24
	25
	26
אין וועד בית פורמאלי שנבחר ושמוציא דו"חות. אבל משש גובה את מיסי וועד הבית בפועל.	27
	28
המצלמה עובדת במעגל סגור במתח נמוך. יש בדירה מסך והמצלמה מחוברת לתוכנת מחשב.	29
	30
תוכנת המחשב אמורה להקליט ו/או לתעד בצורה רציפה את הצילומים שעושה המצלמה.	31
	32
כל שבועיים-שלושה החומר נמחק מהמחשב מעצמו ובמקומו מופיע חומר חדש שמצולם.	33
	34
היו דיירים בבית שפניתי אליהם כדי לקבל את אישורם בכתב אבל הם לא רצו לנקוט עמדה בעניין.	35
	36
	37
ב"כ התובע:	38
	39
מוכחשת טענת הנתבע ככל שהיא מתייחסת ליוסי משש שהוא משמש בתפקיד וועד הבית, שכן	40
אנו יודעים שהתובע עצמו משמש בתפקיד זה וגובה את מיסי וועד הבית.	41
	42

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מדובר במצלמת כיפה שהיא מצלמה מכאנית ויכולה להסתובב 360 מעלות. קיימים בה פונקציות של גלאי תנועה ולכן היא פועלת באמצעות גלאי התנועה.

המצלמה מותקנת במרכז הקיר הדרומי, על מנת שתוכל לתצפת על כל קומת חדר המדרגות ולתעד כל תנועה בו.

נדמה לי שמדובר במצלמה הנמצאת בקומה שנייה של הבית.

אין מעלית בבית.

מעבר להיותה של המצלמה אשר גורמת לחילול שבת, המצלמה גורמת לחוסר נוחות ולחדירה לפרטיות בחוסר מידתיות, מאחר שאינה מתעדת רק את דלת הדירה של הנתבע אלא את כל הקומה.

לכן, אין הצדקה למיקום של המצלמה ומן הראוי לאפשר קיום של אמצעי אבטחה בדרך פחות פולשנית שתועיל עם הנתבע ועם התובע כאחד.

הנתבע:

יש בבית 4 קומות. אין מעלית. דירתי נמצאת בקומה שנייה ודירת התובע נמצאת בקומה רביעית.

אין זה נכון שהמצלמה מצלמת ב- 360 מעלות אלא רק ב- 180 מעלות והיא מכוונת לדלת דירתי ולדלת של דירת השכן ממול דודו יוסף, שנתן לי אישור בכתב שהדבר לא מפריע לו אלא להיפך.

באשר לטענה של חילול שבת, אין ספק שאין חילול שבת שכן המצלמה לא עובדת על גלאי נפח והראיה שהיא מצלמת כל הזמן בצורה רציפה בלי קשר לתנועה.

למעשה, התובע הוא שגורם לחילול שבת, שכן אני נאלץ בגלל התנהגותו להגיע עם רכבי למקום יותר מפעם אחת בשבתות כדי לבדוק אם הוא לא חיבל במצלמה ע"י כיסויה וכיו"ב. זימנתי גם משטרה בעניין זה.

מצלמות דומות מותקנות בכל מיני מקומות ציבוריים או פרטיים, כולל בתי כנסת ומקומות קדושים אחרים. לכן, אין מדובר בחילול שבת ע"י המצלמה.

המצלמה נועדה למנוע זדון וחבלה, ואין זה מעניין לבדוק מה צילמה המצלמה ומי עבר במקום, כאשר לא היה אירוע של חבלה.

ב"כ התובע:

מבקש לתקן את דבריי בפרוטוקול, המצלמה מצלמת ב-180 מעלות ולא ב-360 מעלות.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בשעה 12:40 מתייצב התובע.

התובע:

מגיש תמונה אחת מקורית של המצלמה עצמה ומסומן (1/ת).

אני גר בשכירות בדירה השייכת לרמי גליקשטיין.

אני משמש בתפקיד וועד הבית משנת 2001.

יוסף משש הוא דייר בבית והוא גובה את מיסי וועד הבית מהדיירים עפ"י בקשתי.

מחוץ לדי רת הנתבע יש 2 מצלמות. יש מצלמה אחת שנראית לעין והשנייה מוסווית בתוך מנורה.

בידי אישור מרב מוסמך שהמצלמות גורמות לחילול שבת. מוגש ומסומן (2/ת).

הנתבע:

אכן, יש לי 2 מצלמות. אחת המצלמות היא נסתרת ומותקנת במנורה. מי שעובר לא מצולם בה. היא מכוונת לפתח המנעול של דלת דירתי ומיועדת לגבות במידה שהמצלמה הראשית לא פועלת.

ה ח ל ט ה

פסק דין יינתן ויישלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, יא' בתשרי התשע"א (19.9.10) במעמד הצדדים הנ"ל, והודע.

פנחס לוי

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

פ ס ק - ד י נ

בפני תובענה שעניינה – סילוק מצלמות אבטחה שהותקנו ע"י הנתבע בחדר המדרגות בבית משותף.

1. בתובענה שהוגשה ביום 16.3.10 קובל התובע על כך כי הנתבע - הבעלים של מרפאת שיניים הפועלת בבית המגורים הנמצא בשד ' הרצל 64, ירושלים - התקין לפני מספר חודשים מצלמות אבטחה בתחום הרכוש המשותף של הבית, הפועלות באופן רצוף 7 ימים בשבוע ו-24 שעות ביממה.

2. לטענת התובע יש במעשה הנ"ל פגם, שכן המצלמות גורמות לפגיעה בפרטיותם של דיירי הבית וגורמות לחילול שבת לתובע ו/או לדיירים האחרים בבית, שכן תנועת הדיירים גורמת להפעלת המצלמות גם בשבתות ובחגים.

3. התובע מציין שבמעשה הנ"ל אין משום שימוש רגיל וסביר במקרקעין, וכי פניותיו לתובע בעניין זה לא נענו, ולכן נאלץ הוא להגיש תביעה זו ולבקש את סילוקן של המצלמות המותקנות ברכוש המשותף.

4. לכתב התביעה צורפו תמונות (מטושטשות ולא ברורות) של המקומות בהם מותקנות המצלמות, וכן 2 מכתבים ששלח התובע לנתבע בעניין זה, ואישורים של 2 דיירים (חנן ביטון ו- משפחת גמליאל) התומכים בעמדתו לסלק את המצלמות ממקומם.

5. בכתב ההגנה שהגיש הנתבע נטען כי הוא התקין את המצלמות הללו כדי לשמור על רכושו בשל ניסיונות שונים לחבל בדלת הכניסה למרפאה, כי אין במצלמות משום חילו ל שבת כלשהו בשל אופן הפעלתן, וכן צירף הנתבע 4 אישורים של דיירים התומכים בהשארת המצלמות על כנן.

6. בדיון שהתקיים היום חזרו בעלי הדין על טענותיהם הנ"ל.

7. שוכנעתי כי דינה של התביעה להידחות, וזאת מהנימוקים דלקמן:

(א) התברר כי התובע אינו בעלים של דירה בבית המשותף, אלא הוא מחזיק בדירה בשכירות מטעם הבעלים. יש לציין כי לא הובאו בפני ראיות לגבי זהותו של הבעלים של הדירה, וכל צד טען על זהות אחרת של בעל הדירה.

(ב) עפ"י סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מוסמך להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין גם מחזיק בדירה מטעם הבעלים, כפי שנעשה במקרה דנן. אולם, מאחר שמדובר כאן בסכסוך הקשור לזכויותיהם ו/או לחובותיהם המהותיות של בעלי הדירות עפ"י התקנון, סבורני כי טוב ונכון היה לו הייתה מוגשת התובענה גם ע"י הבעלים של דירת התובע (ביחד עם התובע), ולא ע"י התובע לבדו.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- 1 (ג) למותר לציין, כי במסמכי התביעה אין זכר לעמדתו של בעל הדירה בסכסוך זה, עמדה שהיא
2 חשובה וחיונית כדי להכריע בעניין השנוי במחלוקת.
3
- 4 (ד) נמסר לי ע"י הצדדים כי יש בבית 12 דירות בסה"כ, כאשר בעמדת הנתבע מצדדים ו /או
5 מסכימים 4 בעלי דירות, זולת הנתבע, ומנגד קיימת עמדתו של התובע – שהוא כאמור רק מחזיק
6 בדירה מטעם הבעלים – כאשר מצורפת לה תמיכה של בעל דירה אחד נוסף בלבד (חנן ביטון).
7
- 8 (ה) באשר לאישור השני שצרף התובע כתמיכה בבקשתו, מטעם משפחת גמליאל, הוברר כי הנ"ל
9 אף הם החזיקו באחת הדירות בשכירות, אך עזבו את הבית לאחר תום תקופת השכירות, ואין
10 להם שום זיקה לבית המשותף.
11
- 12 (ו) משמעות המצב הזה שיש 5 בעלי דירות המסכימים להתקנת המצלמות נגד 1 ולכל היותר 2 בעלי
13 דירות המתנגדים לכך.
14
- 15 (ז) הלכה פסוקה היא כי בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף, גם ללא
16 קבלת הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר
17 שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחר. ראה: ע"א 549/73 וינטר נ. זמורה פ"ד כח'
18 645(1).
19
- 20 (ח) ההלכה הנ"ל טובה על המקרה דנן, שכן מדובר בהתקנת 2 מצלמות בתחום חדר המדרגות, שהוא
21 רכוש משותף, האחת בולטת לעין והשנייה מוסווית, דבר שאינו מונע מבעלי דירות אחרים
22 להתקין גם כן מצלמות אבטחה באותה מתכונת כדי לשמור על רכושם.
23
- 24 (ט) מדובר במצלמות אשר מצלמות באופן רצוף את חלל חדר המדרגות בקומה ב' של הבית (המכיל
25 4 קומות) שבה נמצאת הדירה ו /או המרפאה של הנתבע, כאשר זוויות הצילום מכוונות לדלת
26 הכניסה של הדירה/מרפאה ולפתח המנעול שלה.
27
- 28 במצב זה אין משום בפרטיותם של שאר בעלי הדירות בבית, כפי שטוען התובע, ומדובר בפעולה
29 שהתובע זכאי לעשותה כדי לשמור על רכושו ו/או על קניינו.
30
- 31 (י) לא הובאה שום ראיה ע"י התובע כי נעשה עד כה ניסיון כלשהו מצד הנתבע לעשות שימוש פסול
32 בתצלומים שנעשו ו/או הופקו ע"י המצלמות הנ"ל.
33
- 34 (יא) לגבי הטענה ש המצלמות גורמות ל חילול שבת – המפקח על רישום המקרקעין אינו מתיימר
35 להיות רשות מוסמכת כדי לפסוק בעניין כזה, אך התובע לא הביא שום ראיה כי הפעלת הנ"ל
36 הפועלות באופן רציף ודרך קבע אכן גורמות לחילול שבת.
37
- 38 מאידך גיסא, הנתבע טוען כי מאחר שהמצלמות לא מופעלות ע"י גלאי נפח, הרי תנועה של
39 עוברים ושבים בקומה שבה מותקנות המצלמות, ממילא אינה מפעילה אותן.
40

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

טענה זו לא הופרכה ע"י התובע, וגם האישור שהמציא מרב שכונתי (2/ת) אין בו כדי לסייע, שכן האישור ההלכתי מתייחס לא למצלמות הספציפיות דנן אלא קובע באופן כללי בלב ד
שאסור להפעיל מצלמות הגורמות לחילול שבת והרס לצניעות.

במקרה דנן, שומה היה על התובע להוכיח ע"י חוות דעת של מומחה כי הפעלת המצלמות הספציפיות הנ"ל של הנתבע אכן גורמות לחילול שבת בדרך ו/או באופן הפעלתן.

8. סיכומי של דבר – אני דוחה את התביעה.

על התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק החל מיום 1.10.10 ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, 'יא' בתשרי התשע"א (19.9.10) בהעדר הצדדים ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פנחס לוי

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704